

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1917/2532

นางสุดา ศรีพงษ์

โจทก์

นายอัมพร ธนาคุณ

จำเลย

นายอัมพร ธนาคุณ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248ไม่รับ

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า สัญญากู้ยืมเงินที่โจทก์นำมาฟ้องปลอมหรือไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

จำเลยชำระค่าขึ้นศาลมา 200 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 41,625 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีของต้นเงิน 30,000 บาทนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 115)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 119)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นโดยฟังว่า
สัญญาที่โจทก์นำมาฟ้องไม่ปลอม จำเลยถือว่าเป็นสัญญาปลอม ฎีกาของจำเลย
จึงเป็นฎีกาที่ได้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล อันเป็นปัญหาข้อ
เท็จจริงศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าขึ้นศาลที่ชำระ
เกินมา160 บาทคืนให้จำเลย

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นโดยฟังว่า
สัญญาที่โจทก์นำมาฟ้องไม่ปลอม จำเลยถือว่าเป็นสัญญาปลอม ฎีกาของจำเลย
จึงเป็นฎีกาที่ได้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล อันเป็นปัญหาข้อ
เท็จจริงศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าขึ้นศาลที่ชำระ
เกินมา160 บาทคืนให้จำเลย

(เคียง บุญเพิ่ม-ประชา บุญวนิช-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>